友邦保险[2019]定期寿险 003 号

请扫描以查询验证条款

友邦团体定期寿险

第一条　保险合同的构成

本保险条款、保险单、所附的投保单和其他投保文件以及被保险人的加入申请表（如有）（正本留本公司存档，其复印件或电子影印件与正本具有同等效力）、新增/资料变更申请书、终止/转移申请书（如有）、批注及其他本公司与**投保人**（释义一）的约定书均为《友邦团体定期寿险》（以下简称本合同）的构成部分。

第二条　身故保险金

在本合同有效期内，若被保险人身故，则本公司给付身故保险金予健在的身故保险金受益人，其金额为投保单上所载的该被保险人所对应的本合同的保险金额。本合同对该被保险人的保险责任终止。

第三条　未成年人身故保险金的限制

为未成年被保险人投保的人身保险，其身故给付的保险金总和不得超过国务院保险监督管理机构规定的限额，身故给付的保险金额总和约定也不得超过前述限额。

第四条　责任免除

因下列情形之一导致被保险人身故的，本公司不承担给付身故保险金的责任：

（1）投保人的任何故意行为；
（2）被保险人主动服用、吸食或注射毒品（释义二）；
（3）被保险人自杀，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外；
（4）被保险人酒后驾驶（释义三）、无合法有效驾驶证驾驶（释义四），或驾驶无有效行驶证（释义五）的机动车；
（5）被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施；
（6）战争、军事冲突、暴乱或武装叛乱；
（7）核爆炸、核辐射或核污染；
（8）被保险人于加入本合同前已经发病或曾因伤害或疾病接受医生（释义六）的治疗、诊断、会诊或者取得处方药物，该被保险人加入本合同后于投保单上所载的本合同所对应的既往症（释义七）免责期（释义八）内以同一伤害或疾病为直接原因导致的身故。

注：发生上述第（1）项情形导致被保险人身故的，本公司向受益人退还本合同项下该被保险人的未满期保险费(释义九)；若无受益人或受益人丧失受益权的，本公司向该被保险人的继承人退还本合同项下该被保险人的未满期保险费。

发生上述其他情形导致被保险人身故的，本公司将向投保人退还本合同项下该被保险人的未满期保险费。

除上述责任免除款项外，本合同还有一些免除本公司责任的条款，详见“第九条 年龄错误”、“第二十二条 职业变更”、“第二十三条 明确说明与如实告知”、“第二十五条 保险事故通知”、“第三十二条 释义”中加粗的内容。

第五条　保险合同成立与生效

投保人提出保险申请、本公司同意承保，本合同成立。

合同生效日期在保险单上载明。保险费约定支付日均以该日期计算。

第六条　保险期间及续保

本合同为非保证续保产品，其保险期间为一年。

投保人可于本合同保险期间届满时或之前向本公司支付届时约定之续保保险费以示续保，若本公司同意该续保且已收取该续保保险费，则进入下一保险期间。

第七条　投保人解除合同的手续

投保人可于本合同有效期内申请解除本合同，需填写解除合同申请书并向本公司提供下列资料：

（1）保险合同；
（2）投保人的营业执照或其他相关证明材料。

自本公司收到解除合同申请书时起，本合同终止。本公司自收到解除合同申请书之日起三十日内向投保人退还保险单的**未满期净保险费**（释义十）。

第八条　保险合同效力的终止

发生下列情况之一时，本合同终止：

(1) 投保人向本公司申请解除本合同；

(2) 保险期间届满；

(3) 本合同的被保险人人数未达到有关监管部门所要求的最低人数或最低比例，且本公司提前 30 日书面通知投保人后；

(4) 投保人破产、解散；

(5) 本合同因其他条款所列情况而终止。

注：
在第（1）项，第（3）及第（4）项所提及的情况下，本公司根据本合同终止日计算并退还投保人未满期净保险费。

第九条　年龄错误

投保人在申请投保时，应将与有效身份证件相符的被保险人的出生日期在投保单上填明，如果发生错误按照下列方式办理：

（1）投保人申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合本合同约定投保年龄限制的，本公司有权终止该被保险人的被保资格，并将退还本合同项下该被保险人的未满期保险费。

（2）投保人申报的被保险人年龄不真实，致使投保人实付保险费少于应付保险费的，本公司有权更正并要求投保人补交保险费。若已经发生保险事故，在给付保险金时按实付保险费和应付保险费的比例给付。

（3）投保人申报的被保险人年龄不真实，致使投保人实付保险费多于应付保险费的，本公司会将多收的保险费退还给投保人。

第十条　资料提供

投保人应根据本公司的要求提供每个被保险人的个人资料，且保证其提供给本公司的被保险人个人资料的准确性。投保人申报的单个被保险人个人资料不真实，并不会影响本合同中的其他合法有效部分，本公司有权作出相应的调整。

第十一条　受益人

投保人或者被保险人可以指定一人或多人为身故保险金受益人。

身故保险金受益人为多人时，可以确定受益顺序和受益份额；如果没有确定份额，各受益人按照相等份额享有受益权。

被保险人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的，可以由其监护人指定受益人。

投保人或者被保险人可以变更身故保险金受益人并书面通知本公司。本公司收到变更受益人的书面通知后，在保险单或其他保险凭证上批注或附贴批单。

投保人在指定和变更身故保险金受益人时，必须经过被保险人同意。

被保险人身故后，有下列情形之一的，保险金作为被保险人的遗产，由本公司依照《中华人民共和国继承法》的规定履行给付保险金的义务：

（1）没有指定受益人，或者受益人指定不明无法确定的；
（2）受益人先于被保险人身故，没有其他受益人的；
（3）受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的。

受益人与被保险人在同一事件中身故，且不能确定身故先后顺序的，推定受益人身故在先。

受益人故意造成被保险人身故、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的，该受益人丧失受益权。

第十二条　合同的转让和质押

本合同不可转让和质押。

第十三条　投保人地址的变更

投保人的地址有变更时，应及时书面通知本公司。

投保人不作上述通知时，本公司按投保单所载的投保人的最后地址所发送的通知，均视为已送达投保人。

第十四条　合同内容变更

投保人和本公司可以协商变更合同内容。投保人可根据本公司的规定申请变更本合同内容，经本公司同意并记录及在本合同上批注后生效。合同内容发生变更时，投保人应及时告知本合同项下的每一被保险人。

第十五条　被保资格的获得和被保险人的增加

一、本合同所约定的**团体**(释义十一)中的**成员**(释义十二)，可按以下约定获得被保资格：

(1) 在本合同生效日已通过本合同所定义的**等候期**（释义十三）的成员，且未有任何其他不能满足本合同规定的情况，则该成员应于本合同生效日获得被保资格。

(2) 新成员或在本合同生效日尚未通过本合同定义的等候期的成员，若于等候期满后的第一日未有任何其他不能满足本合同规定的情况，则该成员应于等候期满后的第一日获得被保资格。

(3) 已丧失原被保资格的成员重新申请被保资格将被视为新成员处理。

(4) 任何上述（1）、（2）及（3）项规定所提及的成员，若因**休假**（释义十四）、**非正常状况**（释义十五）或任何其他事故而未能从事本合同约定的**正常工作**（释义十六），则该成员须延迟至其恢复正常工作的第一日始获得被保资格。

二、获得被保资格的成员若要成为本合同的被保险人，必须在获得被保资格后由投保人提出加入本合同的书面申请并按日数比例支付相应的保险费，经本公司同意后，该成员才能加入本合同从而成为本合同的被保险人。获得被保资格的成员若要在本合同生效日以后加入本合同，则必须在获得被保资格后的三十一日内由投保人提出申请，否则，本公司有权要求投保人或该成员自费提供最新的可保证明，且经本公司同意后，该成员才能成为本合同的被保险人。

第十六条　被保资格的丧失或终止及被保险人的减少

在本合同有效期内，下列任一情况下，被保险人将丧失或终止被保资格：

(1) 被保险人正式成为陆、海、空军人，其被保资格将丧失；

(2) 若被保险人身故，则其被保资格将自其身故之日起终止；

(3) 被保险人未能从事本合同约定的正常工作，其被保资格将丧失。但若被保险人因暂时性非正常工作，在投保人同意并继续为其支付保险费的情况下，其被保资格仍可继续保留六个月；六个月后，若该被保险人仍未恢复正常工作，则该被保险人将丧失其被保资格，本公司将退还本合同项下该被保险人的未满期保险费。

(4) 被保险人因其他条款所列情况而丧失或终止被保资格。

若被保险人的被保资格丧失或终止，则本合同项下的被保险人将不再包含该被保险人，本公司将退还本合同项下该被保险人的未满期保险费。

第十七条　被保险人家属的被保资格的获得和附属被保险人的增加

一、投保人可为被保险人的家属投保本合同。本合同被保险人家属仅指被保险人的**配偶**（释义十七）和未婚**子女**（释义十八），且须符合以下条件才具有被保资格：

(1) 被保险人家属的年龄必须符合本合同约定书上所载的投保年龄范围的规定；

(2) 符合上述（1）中的规定，若在本合同生效日已成为本合同的被保险人家属且未处于非正常状况，则于生效日获得被保资格；符合上述（1）中的规定，若在本合同生效日尚未成为本合同的被保险人家属，可于成为本合同的被保险人家属后且未处于非正常状况后的第一日开始获得被保资格。

二、获得被保资格的被保险人家属若要成为本合同的附属被保险人，必须在获得被保资格后的三十一日内由投保人提出加入本合同的书面申请并支付相应的保险费，经本公司同意后，该被保险人家属才能成为本合同的附属被保险人，否则，本公司有权要求投保人、被保险人或被保险人家属自费提供新的可保证明，且经本公司同意后，该被保险人家属才能成为本合同的附属被保险人。

第十八条　附属被保险人的被保资格的丧失或终止及附属被保险人的减少

在本合同有效期内，下列任一情况下，附属被保险人将丧失或终止被保资格：

(1) 附属被保险人正式成为陆、海、空军人或被保险人的子女成为全日制雇员，其被保资格将丧失；

(2) 若被保险人丧失或终止被保资格，则该被保险人所对应的附属被保险人同时丧失或终止被保资格；

(3) 若附属被保险人身故，则其被保资格自其身故之日起终止；

(4) 被保险人的未婚子女结婚，其被保资格终止；

(5) 附属被保险人不再符合本合同约定的被保险人家属的资格，其被保资格终止。

若附属被保险人的被保资格丧失或终止，则本合同项下的附属被保险人将不再包含该附属被保险人，本公司将退还本合同项下该附属被保险人的未满期保险费。

第十九条　保险金额

本合同所称的各被保险人对应的保险金额是指本公司承担赔偿或给付该被保险人保险金责任的最高限额，并载于投保单上。

若该金额按本合同其他条款或批注的修正而发生变更，则以变更后的金额为该被保险人对应的保险金额。

第二十条　免可保证明限额

若保险金额高于本合同投保单上所载的免可保证明限额，本公司将根据被保险人的免可保证明限额决定是否同意承保其超过该限额的保险金额部分。若其超过该限额的保险金额部分未获本公司书面同意，则保险金额以免可保证明限额为最高限额，且保险费以免可保证明限额计算。对于超过免可保证明限额的保险金额部分，本公司保留要求投保人或被保险人重新提交可保证明的权利。免可保证明限额于保险单生效日由本公司核定。

第二十一条　保险费的支付

本合同的保险费以保险期间为单位计算，投保人可选择由本公司同意的分期支付的方式支付保险费。于本合同生效日以后新增的被保险人所对应的保险费根据其加入本合同日距保险费到期日的日数按比例计算。

第二十二条　职业变更

被保险人由于职业、工作场所、设备、业务种类或其他变更，导致本合同所承保的危险有显著增加时，投保人应于该变更发生后十日内书面通知本公司，**本公司有权根据危险增加的程度自变更之日起增加相应的保险费，或在变更足以直接影响本公司决定是否同意承保该被保险人的情况下自变更之日起终止该被保险人的被保资格；**被保险人由于职业、工作场所、设备、业务种类或其他变更，导致本合同所承保的危险显著减少时，本公司在收到投保人变更书面通知后，根据危险减少的程度自变更之日起减少相应的保险费。

若投保人未履行告知义务，被保险人由于职业、工作场所、设备、业务种类或其他变更，导致本合同所承保的危险有显著增加，足以直接影响本公司决定是否同意承保该被保险人，则本公司对因上述危险增加而导致被保险人发生的保险事故不负赔偿责任，并终止该被保险人的被保资格，退还该被保险人项下相应部分的未满期保险费；若上述未如实告知对本合同构成严重影响的，则本公司有权解除本合同，并退还本合同的未满期净保险费。但本公司行使合同解除权适用“本公司合同解除权的限制”的规定。

第二十三条　明确说明与如实告知

订立本合同时，本公司应向投保人说明本合同的内容。对保险条款中免除本公司责任的条款，本公司在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明，未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

本公司就投保人和被保险人的有关情况提出询问，投保人应当如实告知。

如果投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响本公司决定是否同意承保或者提高保险费率的，本公司有权解除本合同；但若上述未如实告知情况仅对某被保险人是否应获得被保资格产生影响的，本公司仅有权终止该被保险人的被保资格。

如果投保人故意不履行如实告知义务且对本公司决定是否同意承保足以产生影响的，对于本合同解除前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，并不退还保险费。

如果投保人故意不履行如实告知义务且仅对某被保险人是否应获得被保资格产生影响的，对该被保险人于被保险资格终止前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，并不退还对应的保险费。

如果投保人因重大过失未履行如实告知义务且对本公司决定是否同意承保足以产生影响，从而对保险事故的发生也有严重影响的，对于本合同解除前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，但应当退还保险费。

如果投保人因重大过失未履行如实告知义务且仅对某被保险人是否应获得被保资格产生影响，从而对该被保险人保险事故的发生有严重影响的，对该被保险人于被保险资格终止前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，但应当退还对应的保险费。

本公司在合同订立时已经知道投保人未如实告知情况的，本公司不得解除合同及终止被保险人的被保资格；发生保险事故的，本公司承担给付保险金的责任。

第二十四条　　本公司合同解除权的限制

前条规定的合同解除权，自本公司知道有解除事由之日起，超过三十日不行使而消灭。

第二十五条　　保险事故通知

投保人或受益人在知道保险事故后应当在十日内通知本公司。

如果投保人或受益人故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，本公司对无法确定的部分，不承担给付保险金的责任，但本公司通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生或者虽未及时通知但不影响本公司确定保险事故的性质、原因、损失程度的除外。

第二十六条　　保险金申请

在申请身故保险金时，**申请人**（释义十九）须填写保险金给付申请书，并提供下列证明和资料：

（1）申请人的有效身份证件；
（2）身故保险金受益人的有效身份证件；
（3）国家卫生行政部门认定的医疗机构、公安部门或其他相关机构出具的被保险人的死亡证明；
（4）所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料。

保险金作为被保险人遗产时，必须提供可证明合法继承权的相关权利文件。

以上证明和资料不完整的，本公司将及时一次性通知申请人补充提供有关证明和资料。

第二十七条　　保险金给付

本公司在收到保险金给付申请书及合同约定的证明和资料后，将在五日内作出核定；情形复杂的，在三十日内作出核定。

对属于保险责任的，本公司在与受益人达成给付保险金的协议后十日内，履行给付保险金义务。

本公司未及时履行前款规定义务的，除支付保险金外，应当赔偿受益人因此受到的损失。

对不属于保险责任的，本公司自作出核定之日起三日内向受益人发出拒绝给付保险金通知书并说明理由。

本公司在收到保险金给付申请书及有关证明和资料之日起六十日内，对给付保险金的数额不能确定的，根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；本公司最终确定给付保险金的数额后，将支付相应的差额。

第二十八条　　诉讼时效

受益人向本公司请求给付保险金的诉讼时效期间为五年，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

第二十九条　　失踪的处理

被保险人在本合同有效期内失踪，后经法院宣告死亡，本公司将视此情况为身故，给付身故保险金。若于日后发现被保险人重新出现或确知其下落，则自发现日起一个月内，**身故保险金的受领人**（释义二十）必须将已领取的身故保险金返还本公司。

第三十条 司法鉴定

若被保险人身故，本公司有权要求司法鉴定机构对保险事故进行鉴定。

第三十一条　　争议的处理

合同争议解决方式由当事人在合同中约定从下列两种方式中选择一种：

(1) 因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交双方共同选择的仲裁委员会仲裁；

(2) 因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，依法向人民法院起诉。

第三十二条　　释义

一、投保人：指在中华人民共和国**境内**（释义二十一）依法且非因购买保险而设立的，与本公司订立本合同的法人及其他组织。

二、毒品：指中华人民共和国刑法规定的鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品，但不包括由医生开具并遵医嘱使用的用于治疗疾病但含有毒品成分的处方药品。

三、酒后驾驶：指经检测或鉴定，发生事故时车辆驾驶人员每百毫升血液中的酒精含量达到或超过一定的标准，公安机关交通管理部门依据《道路交通安全法》的规定认定为饮酒后驾驶或醉酒后驾驶。

四、无合法有效驾驶证驾驶：指下列情形之一

（1）没有取得驾驶资格；
（2）驾驶与驾驶证准驾车型不相符合的车辆；
（3）持审验不合格的驾驶证驾驶；
（4）持学习驾驶证学习驾车时，无教练员随车指导，或不按指定时间、路线学习驾车。

五、无有效行驶证：指下列情形之一
（1）机动车被依法注销登记的；
（2）未依法按时进行或通过机动车安全技术检验。

六、医生：是指在医院内行医并拥有处方权的医生，亦指在被保险人接受诊断、医疗、处方或手术的地区内合法注册且有行医资格的医生。**但不包括被保险人本人、被保险人的代理人、合伙人、雇员或雇主，或被保险人的家庭成员，如配偶、兄弟、姐妹、父母、子女以及其他具有类似亲密关系的人。**

七、既往症：指被保险人于加入本合同前曾经或已经存在的伤害或疾病。

八、**免责期：指在本合同有效期内本公司对被保险人的既往症不承担保险责任的一段期间。**

九、未满期保险费：在被保险人被保资格丧失或终止的情况下，未满期保险费按以下方式计算：

本合同投保人所应支付的保险费÷本合同保险期间所对应的日数×被保险人被保资格丧失或终止日至保险费到期日的整日数

但在被保险人因非正常工作而丧失被保资格的情况下，未满期保险费应自该被保险人被保资格终止日开始计算。

十、未满期净保险费：在本合同终止的情况下，未满期净保险费按以下方式计算：

本合同投保人所应支付的保险费×0.75÷本合同保险期间所对应的日数×本合同终止日至保险费到期日的整日数。

十一、团体：指投保人全体成员的集合，或满足本合同保险单或投保单上所约定成员资格的部分人员的集合。

十二、成员：团体为社会团体的，成员指该团体的会员以及正式工作人员；团体为机关或企事业单位的，成员指该团体中身体健康、正常工作的在职员工。

十三、**等候期：指投保人的成员在其能获得被保险资格以前，所必须等待的一段时期。该时期根据投保人与投保人成员间聘用关系或从属关系的文件或资料而约定，且该时期将载于投保单上。**

十四、休假：是指除法定节假日、双休日及被保险人享有的年假以外的假期。

十五、非正常状况：指被保险人或其家属处于疾病或受伤中。

十六、正常工作：指投保人合法雇佣的全职雇员，在投保人规定的工作日上班，以例行的方式在工作日全职履行投保人雇佣其执行的通常职责，且工作地点为投保人的办公地点，或者根据投保人的业务需要前往的地点。

十七、配偶：指处在合法婚姻中的丈夫和妻子。是男女双方因结婚而产生的亲属关系，是血亲和姻亲赖以发生的基础。在合法婚姻关系存在期间，夫妻一方互为他方的配偶。丈夫以妻子为配偶，妻子以丈夫为配偶。

十八、子女：指与本合同的被保险人之间具有法律上所承认的，且与被保险人形成父母子女关系的人。

十九、申请人：指本合同被保险人的身故保险金受益人、被保险人的继承人或法律规定享有保险金请求权的人。

二十、身故保险金的受领人：指本合同被保险人的身故保险金受益人或被保险人的继承人。

二十一、境内：指中国大陆地区，该地区不包括台湾、香港、澳门特别行政区。

（此页内容结束）